

1501691-37.2019.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO SILVA FERRAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

MATHEUS AUGUSTO SILVA FERRAZ e JAMERSON REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

2ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501691-37.2019.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501691-37.2019.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS AUGUSTO SILVA FERRAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

MATHEUS AUGUSTO SILVA FERRAZ e JAMERSON REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, na forma do art. 29 do Código Penal porque, supostamente, em 14 de junho de

2019, às 11h41, na Praça do Loffredo, Padroeira, Osasco, agindo em concurso, previamente conluídos e com unidade de desígnios, traziam consigo e mantinham sob sua posse, para fins de comercialização ilícita, 33 porções de "maconha", 46 de cocaína e 67 de "crack", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que apurado que os denunciados, agindo em conjunto e previamente ajustados, foram ao local dos fatos trazendo consigo as porções de drogas descritas, acondicionadas em porta lápis, visando a comercializar os entorpecentes. Matheus ficava com o estojo com os tóxicos e Jamerson, próximo, encarregado de vigiar o local e dar cobertura ao outro na comercialização das drogas.

Ocorre que Guardas Municipais em patrulhamento visualizaram Jamerson dando sinal da aproximação da viatura a Matheus.

Matheus, vendo o sinal de Jamerson, saiu correndo e, na fuga, dispensou o porta lápis com as drogas e R\$ 8,25.

Diante do comportamento suspeito, os denunciados foram detidos e, após constatação de que havia drogas no estojo dispensado e de que, juntos, os denunciados comercializavam drogas, ambos foram encaminhados para o Distrito Policial.

"... Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade de porções de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros..."

(Em audiência de custódia, concedeu-se liberdade, fl. 28.)

Matheus foi notificado (fl. 93) e apresentou defesa prévia (fls. 96/100).

Jamerson foi notificado (fl. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 112/116).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2019 (fls. 123/124).

Os réus foram citados (fl. 146 e fl. 148).

Em audiência de instrução, ouviram-se duas testemunhas e o acusado Jamerson, quedando-se, Matheus, revel (fls. 149/152 e registros audiovisuais).

Memoriais às fls. 156/161 e 165/178.

O Ministério Público pugnou procedência.

A Defesa alegou ilicitude da ação e apreensão pelos Guardas Municipais, improcedência e, subsidiariamente, necessidade de brandura.

É o relatório.

Decido.

Processo em ordem. Profiro sentença por vinculada.

Audiência virtual/mista em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos dos acusados.

Não há que se dizer de ilicitude da ação dos Guardas Municipais.

Os Guardas, como qualquer do povo, podem prender pessoa em situação de flagrante delito. No caso, alega-se que um réu sinalizou ao outro e o outro correu com estojo com drogas, dispensando-o, sendo, ambos, detidos, e apreendidos, o estojo e os entorpecentes. Não há ilicitude, seja por contrariedade à Lei, seja à Constituição. Veja-se recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 4º E 5º DA LEI 13.022/2014 E AO ART. 157 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. 3. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento assentado pela Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que é no sentido da inexistência de óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas daí decorrentes.

2. É possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica

provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos. O contexto dos autos envolve também o crime tráfico ilícito de drogas, o que impede a aplicação da mencionada benesse.

3. Encontra-se concretamente fundamentado o decote da causa de diminuição da pena, com base não apenas na expressiva quantidade de droga, mas também nas circunstâncias da prisão. Dessa forma, para desconstituir as conclusões da Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator." (AgRg no AREsp 2019016 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2021/0375659-9, Relator o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), T5 - QUINTA TURMA, data do julgamento 07/06/2022, data da publicação/fonte DJe 13/06/2022).

Porém, a ação improcede.

Pese os elementos de materialidade, no laudo de constatação de fls. 18/21 e no laudo definitivo de fls. 57/60, ao final, há dúvida sobre a dinâmica da inicial. O Guarda Municipal Fernando Cunha da Silva afirmou (registro audiovisual) que estavam patrulhando perto da Praça do Loffredo e visualizaram indivíduo sentado no escadão, o qual, notando a equipe, saiu correndo em direção a Jamerson gesticulando e gritando "moiô, moiô". Jamerson jogou estojo no chão e fez menção de correr, mas foi detido. O depoente devia estar a 15 ou 20 metros e viu a dispensa. O estojo continha drogas. Não recordada a exata quantia em dinheiro; mas havia trocados. Os dois detidos admitiram a prática do tráfico e passagens anteriores. Lido seu depoimento extrajudicial, disse que se confundiu, pelo tempo decorrido. Não conhecia os acusados até então.

O também Guarda Municipal Gustavo Henrique Vieira Domingues disse (registro audiovisual) que estavam patrulhando e indivíduo mais próximo da viatura avisou outro mais distante, Matheus, quando Matheus correu e jogou estojo. O depoente viu a dispensa: estava a cinquenta metros. Ambos foram detidos. O estojo continha diversos tipos de drogas. Olvidado se se apreendeu dinheiro. Matheus admitiu a traficância, e o outro disse que estava só "de olho". Observando a tela da audiência, a testemunha disse que Jamerson foi quem correu e dispensou a droga. Perguntado sobre a contradição com relação a seu depoimento extrajudicial, disse que pode ter se confundido, mas que, para ele, foi Jamerson quem correu. Não conhecia os réus até então. Mais ninguém foi detido na ocasião.

Silente na fase extrajudicial, fl. 14, ao Juízo Jamerson disse (registro audiovisual) que por volta de 10h00/11h00, tendo saído do trabalho de porteiro na Gocil e estando perto de casa (morava com a esposa e o filho), foi abordado. Nada tinha com Matheus, não o conhecia. Não conhecia os Guardas até então. Jamerson negou o delito ao Juízo.

Matheus não compareceu e, na fase extrajudicial, havia se quedado silente (fl. 13). E as contradições das testemunhas são veementes.

Primeiramente, ambos os Guardas atribuíram a Jamerson o estojo, o que não diz com o teor da inicial.

Antes de se atentar a Jamerson, o Guarda Gustavo havia dito que Matheus era o portador do estojo; ocorre que, melhor notando Jamerson, disse que ele era a pessoa com o estojo.

O Guarda Fernando ainda apresentou versão inédita da dinâmica: a de que o "olheiro" correu e gritou "moiô, moiô". Não é isso que se colheu na fase extrajudicial.

Pequenas contradições são naturais ao decurso do tempo. Mas as apuradas aqui não são insignificantes ao desfecho.

Pese inicialmente nada haver contra Guardas Municipais prestarem testemunhos, ainda mais se vendo compromissados, as incoerências neste feito parecem reduzir a confiabilidade das palavras das testemunhas como meio de prova para este caso

concreto.

O tempo decorrido até a audiência, a ponto de gerar tais contradições, não pode ser tributado aos acusados.

In dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal e ABSOLVO MATHEUS AUGUSTO SILVA FERRAZ e JAMERSON REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO da acusação destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réus em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus.

P.I.C..

Osasco, 17 de junho de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA